

Item 1: Normas jurídicas

- Análise da paulatina erosão da dicotomia do direito (*summa divisio*) e a moderna publicização do direito privado.

Item 2: Personalidade jurídica

- Discussão sobre o reconhecimento da personalidade jurídica no Direito Internacional Público entre a abstração e a realidade.

Item 4: Estado (Elementos, soberania, formas, divisão de competência)

- A repartição de competências na Federação brasileira entre União, estados, Distrito Federal e municípios, focando em competências enumeradas e concorrentes.
- Análise da soberania estatal: se absoluta ou relativa frente aos interesses da comunidade internacional.
- O conflito entre a soberania sobre recursos naturais e o livre comércio no âmbito da OMC.

Item 5: Estado democrático de direito (Divisão de poderes)

- A importância do princípio da separação de poderes no debate sobre o controle externo do Poder Judiciário.

Item 6: Organização e competências dos poderes no Brasil

- Descrição da atuação das casas do Congresso Nacional (Câmara e Senado), isolada e conjuntamente, na formulação e condução da política externa brasileira.

Item 7: Processo legislativo brasileiro

- Análise jurídica sobre a rejeição de medidas provisórias pelo Congresso Nacional e a manutenção de relações jurídicas constituídas durante sua vigência, exemplificado por gratificações a diplomatas.
- As sugestões de revogação, reedição ou declaração de inconstitucionalidade de medidas provisórias que trancam a pauta da Câmara dos Deputados.

Item 8: Direitos e garantias fundamentais

- Análise sobre se os direitos fundamentais são absolutos ou comportam relativização e se pessoas jurídicas são beneficiárias desses direitos.

- Diferenciação entre direitos e garantias individuais e a identificação de instrumentos judiciais de proteção, como o mandado de segurança e o *habeas data*.
- Discussão sobre a viabilidade jurídica de emenda constitucional prevendo pena de morte para estrangeiros em casos de terrorismo.
- Análise jurídica das ações afirmativas sob a ótica do princípio da igualdade.

Item 9: Administração Pública no Brasil

- Identificação e explicação do conteúdo jurídico dos princípios que regem a Administração Pública (Art. 37 da CF/88).

Item 11: Responsabilidade civil do Estado

- Discorrer sobre os pressupostos e espécies de responsabilidade civil do Estado (objetiva e subjetiva) e o princípio da dupla garantia.
- Análise da responsabilidade municipal em danos causados por fenômenos naturais (deslizamentos) em áreas de risco.

Item 15: Direito Internacional (DIP e o Direito Interno)

- A relação de complementaridade e as ações recíprocas entre o Direito Constitucional e o Direito Internacional.
- As fases do processo de incorporação de tratados ao ordenamento brasileiro e o entendimento do STF sobre sua hierarquia.
- A validade de compromissos internacionais assumidos por governadores de estados-membros da Federação.

Item 16: Princípios que regem o Brasil nas relações internacionais (Art. 4º CF/88)

- Enumeração e análise reflexiva do conteúdo normativo dos princípios do Art. 4º da CF/88, com exemplos históricos de sua incidência na política externa.
- A relação entre a obrigação de solução pacífica de controvérsias e o texto constitucional brasileiro.

Item 17: DIP e Direito Internacional Privado (LINDB)

- A função dos princípios gerais do direito no ordenamento jurídico à luz da LINDB.

- Possibilidade de homologação de sentença estrangeira de divórcio homoafetivo no Brasil.
- Análise da cobrança de dívida de jogo contraída no exterior e a viabilidade de homologação da sentença estrangeira correspondente.

Item 18: Estado (Surgimento, Extinção, Soberania, Reconhecimento)

- Impactos do desaparecimento de território por elevação do nível do mar na existência do Estado nacional.
- O pedido de reconhecimento da República brasileira em 1889 à luz das normas atuais de reconhecimento de Estado e governo.
- Análise do *Caso Lotus* e a premissa de que limitações à independência dos Estados não se presumem.
- As doutrinas Drago, Tobar e Estrada e sua importância para o direito das gentes.

Item 19: Território (Formação do território brasileiro)

- Pressupostos da personalidade jurídica e critérios de delimitação territorial e aproveitamento hídrico nos tratados entre Brasil e Paraguai (1872-1975).

Item 20: Povo (Nacionalidade, Estrangeiro, Extradicação, Asilo)

- Conceito de nacionalidade, formas de aquisição, perda e a proteção aos apátridas no direito brasileiro e internacional.
- Diferenciação entre asilo e refúgio e o tratamento dado pela Lei de Migração em comparação ao antigo Estatuto do Estrangeiro.
- Possibilidade de brasileiro ser processado no Brasil por crime cometido no exterior.
- Análise da legalidade da expulsão de estrangeiro com vínculos familiares e tempo de residência no Brasil.

Item 21: Jurisdição, Imunidades, Responsabilidade Internacional

- Definição e propósitos das imunidades diplomáticas e consulares e os instrumentos convencionais que as regem.
- A responsabilidade internacional do Estado pela mera edição de lei interna contrária a obrigações internacionais.
- Decisão sobre imunidade de jurisdição de organização internacional em reclamações trabalhistas (ato de império vs. ato de gestão).

Item 23: Fontes do DIP

- Importância dos tratados como fonte, os princípios do livre consentimento, boa-fé e *pacta sunt servanda*.
- Conceito e abrangência do *jus cogens* como ordem internacional superior e sua efetividade diante do uso da força.
- O tema das reservas a tratados: distinção de declaração interpretativa e efeitos de objeções às reservas.
- Análise se o Art. 38 do Estatuto da CIJ constitui enumeração exaustiva das fontes do DIP.

Item 24: Solução pacífica de controvérsias

- Os meios diplomáticos (bons ofícios, mediação, conciliação) e jurisdicionais (arbitragem e CIJ) de solução de controvérsias.
- As duas espécies de jurisdição da CIJ (contenciosa e consultiva) e as formas de fixação de sua competência.
- A importância do Pacto de Bogotá para a resolução de controvérsias perante a CIJ.

Item 25: Organizações internacionais

- O debate sobre a Carta da ONU como "constituição internacional" e sua primazia sobre outros tratados (Art. 103).
- Limites ao poder do Conselho de Segurança da ONU e a possibilidade de a CIJ invalidar suas resoluções.
- Controle judicial brasileiro sobre resoluções do Conselho de Segurança internalizadas por decreto.

Item 26: Direito da Integração Regional (MERCOSUL)

- O desenvolvimento do MERCOSUL, o Tratado de Assunção e a participação brasileira em sistemas de solução de controvérsias regionais.
- Comparação entre modelos de integração supranacionais (União Europeia) e intergovernamentais (MERCOSUL).

Item 27: Uso da força e Segurança coletiva

- As condições para o exercício da legítima defesa na Carta da ONU e as controvérsias sobre legítima defesa preventiva.

- A regulação da ameaça ou uso de armas nucleares pelo direito internacional e pareceres da CIJ.

Item 28: Direito internacional dos direitos humanos

- O funcionamento do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, o papel da Comissão e da Corte IDH e a relação do Brasil com o sistema.
- A equivalência de tratados de direitos humanos a emendas constitucionais (Art. 5º, §3º da CF).

Item 29: Conflitos armados e Direito Humanitário / Refugiados

- As Convenções de Genebra de 1949 e os Protocolos Adicionais de 1977 como pedra angular do Direito Internacional Humanitário (DIH).
- Convergências entre o DIH, o Direito Internacional dos Direitos Humanos e o Direito dos Refugiados.
- O princípio do *non-refoulement* e a proteção aos refugiados na legislação brasileira e internacional.

Item 30: Direito penal internacional

- O processo de criação do Tribunal Penal Internacional (TPI), os tribunais *ad hoc* (Ex-Iugoslávia e Ruanda) e o princípio da complementaridade.
- As espécies de crimes sob competência do TPI (Estatuto de Roma) e a responsabilidade do indivíduo vs. Estado.

Item 31: Direito do comércio internacional (OMC)

- A eficácia do sistema de solução de controvérsias da OMC, exemplificada pelo "Contencioso do Algodão".
- A conciliação entre a cláusula da nação mais favorecida e a existência de blocos econômicos regionais.

Item 32: Meio Ambiente e Direito do Mar

- Impactos da elevação do nível do mar nas delimitações de zonas marítimas à luz da CNUDM.
- Dissertação geral sobre Direito Internacional e Água em suas diversas dimensões.

Extras (Temas transversais ou não categorizados especificamente)

- **Teoria e História do DIP:** A afirmação de que o DIP surgiu para erguer fronteiras e hoje se ocupa de derrubá-las.

- **Natureza Jurídica do DIP:** Discussão sobre se o DIP é um código de regras morais ou um sistema jurídico de coordenação eficaz.
- **A "Doutrina das Danaides":** Reflexão sobre o trabalho incessante dos internacionalistas em defender a existência e o esgotamento do tema do direito das gentes.